

RECURSO CÍVEL Nº 5083470-29.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MARCIO MOISES OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE ASPIRANTE A OFICIAL, ÚLTIMO POSTO ANTES DO DESLIGAMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA UNIÃO. SENTENÇA MANTIDA TAL COMO PROLATADA E ACRESCIDA DE FUNDAMENTO CONFORME SÚMULA 50 DA TRU 2ª REGIÃO E PRECEDENTES TNU. A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DE ATIVO DEVE SER A BASE DA GRATIFICAÇÃO NATALINA RECEBIDA, POUCO IMPORTANDO SE O DESLIGAMENTO SE DEU LOGO EM SEGUIDA À PROMOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem custas. Condeno a recorrente vencida em honorários de 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e, decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5083470-29.2024.4.02.5101

510015522575 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5083470-29.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MARCIO MOISES OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por militar temporário em face da União Federal, pleiteando adicional natalino proporcional ao posto de aspirante a oficial alcançado quando licenciado.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Sem necessidade de relatório (Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, art. 38), passo diretamente à decisão.

Narrou completou o serviço militar obrigatório no ano de 2023, sendo parte do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva como aluno. Após concluir o curso foi licenciado como Aspirante a Oficial. Contudo, em que pese ter sido promovido à nova graduação no final do ano, não recebeu o décimo terceiro proporcional ao posto alcançado.

. Quanto ao seu direito à percepção ao Adicional Natalino, a mesma encontra-se prevista na Medida Provisória 2.215/01.1. O decreto 4.307/2002 assim regulamenta o dispositivo supra:

Art. 81. O adicional natalino corresponde a um doze avos da remuneração a que o militar fizer jus no mês de dezembro, por mês de serviço, no respectivo ano.

Passemos ao mérito:

O direito à satisfação pecuniária da GRATIFICAÇÃO NATALINA sobre o soldo da nova patente existe como se vê do Decreto 4.307/02.

O adicional natalino foi regulamento pelo Decreto n. 4.307/02 da seguinte forma:

Art. 81. O adicional natalino corresponde a um doze avos da remuneração a que o militar fizer jus no mês de dezembro, por mês de serviço, no respectivo ano.

§ 1- **O militar excluído do serviço ativo e desligado da OM a que estiver vinculado, por motivo de demissão, licenciamento ou desincorporação, receberá o adicional de forma proporcional, calculado sobre a remuneração do mês do desligamento.**

§ 2 o A fração igual ou superior a quinze dias será considerada como mês integral.

§ 3º Os direitos remuneratórios percebidos pelo militar a que se referem os art. 2º e art. 11 da Medida Provisória nº 2.215-10, de 2001, não serão considerados para fins do cálculo do adicional natalino. (Incluído pelo Decreto nº 11.020, de 2022) Vigência

Art. 82. O adicional natalino será pago ao militar em atividade, ao na inatividade e ao beneficiário de pensão militar, em duas parcelas

Veja-se que a lei não estabeleceu como requisito para concessão da gratificação natalina um interregno de tempo com o novo soldo, um tempo sobre a nova patente. Regulamento, apenas, estabeleceu que a gratificação natalina fosse calculada sobre a remuneração do mês do desligamento

.O artigo 81, § 1º, desse ato regulamentar prevê claramente que, se o militar for desligado antes do término do ano, o adicional natalino deve ser calculado de **forma proporcional e tendo por base a "remuneração do mês de desligamento"**.

Neste caso, o desligamento do autor ocorreu no ano de 2023, sendo parte do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro (CPOR/RJ) como aluno. Após concluir o curso, foi licenciado como Aspirante a Oficial, o que encerrou o seu vínculo, precisamente na data em que ele foi promovido à Aspirante a Oficial.

Diante de todo esse contexto e levando-se em conta o que estabelece o artigo 81, 1º, do Decreto n. 4.307/02, a base de cálculo para o pagamento do adicional natalino também deveria ser o valor da remuneração paga a um Aspirante a Oficial.

Sendo assim, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, condenando a União a pagar o adicional natalino cuja base de cálculo deverá levar em consideração o soldo de Aspirante a Oficial, deduzido os proventos já recebidos na referida rubrica quando aluno. Com relação à correção monetária e aos juros de mora, o plenário do STF reafirmou decisão daquela Corte que definiu o IPCA-E, e não mais a TR, como o índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. Por maioria, os ministros negaram quatro embargos de declaração no RE 870.847 e decidiram por não modular a decisão do plenário. Por isso, os valores devidos pela ré deverão ser corrigidos segundo a variação do IPCA-E. Por sua vez, os juros moratórios (contados da citação), de acordo com a Lei nº 12.703/2012 e previsão no Manual de Cálculos da Justiça Federal, devem corresponder ao mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança

Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos".

Em suas razões recursais, a União reitera os argumentos da contestação, no sentido de que o adicional natalino devido ao autor deve ser calculado à luz da remuneração devida a um aluno do NPOR/CPOR.

É o breve relatório.

VOTO

A sentença deve ser mantida tal como prolatada.

De início, destaco que o pedido não busca a anulação de ato administrativo em termos estritos, mas sim a alteração da base de cálculo adotada para pagamento da gratificação natalina proporcional a que faz jus o autor. Não se trata, pois, de hipótese em que a legislação excepciona a competência dos Juizados Especiais Federais.

No mérito, registro que a promoção ao posto de aspirante a oficial no mês do desligamento do serviço ativo não impede o pagamento das verbas ainda devidas, com base nessa remuneração.

Assim decidiu a Turma Regional de Uniformização dos Juizados Federais da 2ª Região, sumulando a tese relativa a férias não gozadas da seguinte forma:

Súmula nº 50 TRU/2ª Região

“A base de cálculo da indenização por férias não gozadas a ser paga a aluno de curso de formação do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), desligado do serviço ativo do Exército Brasileiro imediatamente após a promoção a Aspirante a Oficial, é a remuneração relativa ao posto de Aspirante a Oficial do mês do desligamento do serviço ativo.” (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5002448-75.2022.4.02.5114/RJ).

Logo, é sempre devida a indenização por verbas não recebidas tendo como base a última remuneração na ativa, não importando para tanto que tenha sido imediatamente desligado das forças armadas o militar temporário, em seguida à promoção.

Na mesma linha entende a TNU:

*DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - FÉRIAS - **PERÍODO MILITAR INICIAL (SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO)** - AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NAS LEIS NºS 6.880/80, 4.375/64, 5.292/67 E 8.239/91 ENTRE MILITARES DE CARREIRA E OS QUE PRESTAM SERVIÇO MILITAR INICIAL OBRIGATÓRIO - DIFERENTEMENTE DA GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVÊ O DIREITO A FÉRIAS AOS MILITARES - É FATO NOTÓRIO QUE OS RECRUTAS EXERCEM TRABALHOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA CATEGORIA DE ATIVIDADES MILITARES ESPECÍFICAS A DESNATURAR A ESSÊNCIA DO CARÁTER DE DEVER CÍVICO DO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.*

(...)

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO INCIDENTE E NEGAR-LHE PROVIMENTO, fixando a tese de que o período de prestação de serviço militar obrigatório gera direito a férias regulamentares, uma vez que inexistente qualquer distinção entre as modalidades dos serviços militares (obrigatório e de carreira) no artigo 63, da Lei nº 6.880/80, cabendo a reparação mediante indenização em pecúnia, sem direito à dobra, correspondente à última remuneração na ativa, acrescida do terço constitucional, obedecidos os dispositivos legais aplicáveis, nos casos em que a parte já houver sido desligada do Exército. (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Nº 5000793-77.2016.4.04.7101/RS - Relator: Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler - julgado em 22/03/2018).

Considerando que esse mesmo raciocínio deve ser adotado quanto à gratificação natalina, entendo correta a sentença recorrida.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem custas. Condene a recorrente vencida em honorários de 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e, decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.